



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 1 DEL 23/01/2026	OGGETTO: Individuazione e attribuzione della figura di specifica Responsabilità – Ag. REGA Gianpaolo.
Registro Generale N. 44 DEL 23/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitré**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza in forza del Decreto Sindacale n. 3 del 22.01.2026, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Premesso che il C.C.N.L. 2019/2021 del 16/11/2022 all'art.97 stabilisce di compensare l'esercizio di compiti che comportano responsabilità da parte del personale delle categorie degli istruttori e dei funzionari, non titolari di un in carico EQ, con un'indennità denominata, appunto, di funzione. L'ammontare di tale indennità è determinato, tenendo conto del grado rivestito secondo l'ordinamento definito dalla normativa Regionale e delle connesse responsabilità.

Visto l'art. 84 del su richiamato C.C.N.L. Enti Locali che disciplina l'indennità per specifiche responsabilità, erogabile a personale delle aree Operatori, Istruttori, Funzionari e Q.E. non titolare di incarico dirigenziale, per compiti con responsabilità aggiuntive attribuite formalmente;

Visto il D.lgs. n.°267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n.°126/2014, ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il già citato C.C.N.L. 2019/2021 del 16/11/2022;

Vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli relativi all'individuazione dei responsabili di procedimento;

Vista nello specifico la previsione dell'art. 5 della richiamata legge la quale espressamente prevede:

- Al comma 1 che: il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente all'adozione del provvedimento finale;

- Al comma 2: fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4;

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 241/90 che così recita: **“Il responsabile del procedimento”**:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tale scopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

Ravvisata la necessità di organizzare il Servizio di Polizia Municipale al fine di migliorare la funzionalità dei servizi e provvedere ad una maggiore razionalizzazione degli incarichi e dei carichi di lavoro ed inoltre, che siano conferite le particolari responsabilità al personale che assolve a determinate funzioni o procedimenti;

Considerato che le attuali risorse umane assegnate a questo Ufficio sono individuate negli operatori:

- **Ag. Gianpaolo Rega**, istruttore di Polizia Municipale;
- **Ag. Vincenzo Guerriero**, istruttore di Polizia Municipale;
- **Ag. Nicola Longobardi**, istruttore di Polizia Municipale;

Atteso che tali unità sono chiamate a svolgere sul territorio comunale le proprie funzioni istituzionali, nonché quelle di Polizia Stradale, Polizia Annonaria, Polizia Giudiziaria, di tutela del territorio e dell'Ambiente per quanto riguarda l'abusivismo edilizio e ambientale e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, per coloro che rivestono la qualifica di Agenti di P.S.;

Visti gli artt.5 e 6 della L.241/90 relativi alla nomina dei Responsabili di procedimento cui attribuire l'incombenza dell'istruttoria e di ogni altro adempimento per i servizi affidati al sottoscritto Responsabile, cui è riservata l'adozione del provvedimento finale e degli atti che impegnino l'Amministrazione verso terzi;

Visti gli artt. 107 - 151 - 184 del T.U.E.L. n.° 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.lgs. n.° 267 del 18/08/2000);

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati, **a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto** di assegnare al componente di seguito elencato, i compiti relativi all'istruttoria e/o la responsabilità inerente ai singoli provvedimenti, meglio indicati nel seguente prospetto:

1) Rega Gianpaolo, istruttore di vigilanza, la responsabilità di procedimento, per le attività sottoelencate:

- Organizzazione e gestione totale delle attività di polizia stradale, compresa la gestione dei verbali per le violazioni accertate al C.D.S., le relative controdeduzioni e la cura dei ricorsi innanzi le autorità competenti;
- Organizzazione e gestione totale per rilascio o rinnovo del contrassegno del parcheggio per disabili;
- Organizzazione e gestione totale sinistri stradali;
- Organizzazione e gestione totale accesso agli atti;
- Organizzazione e gestione totale pareri viabilisti;
- Istruttoria delle Determine ed Ordinanze Dirigenziali;
- Gestione dei verbali relativi a sanzioni amministrative del Codice della Strada e diverse dal Codice della Strada, con predisposizione di ordinanze, ingiunzioni e ruoli esattoriali inerenti;
- Esposti in materia edilizia;
- Gestione delle risorse strumentali (dotazioni necessarie per l'espletamento delle mansioni d'istituto, adempimenti in caso di guasti, incluso controllo funzionamento dotazioni strumentali del Comando, quali telecamere ed attrezzature per il controllo dei tempi di guida e riposo nell'autotrasporto);

- Predisposizione dei riscontri concernenti gli accertamenti eseguiti a seguito di esposti, reclami e segnalazioni;
- Istruttorie procedurali inerenti all'acquisto veicoli, buoni carburante, vestiario, cancelleria, bollettari e qualsiasi strumento utile per il buon funzionamento del servizio;
- Istruttoria per l'avvio alla demolizione dei veicoli abbandonati;

Di attestare che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012;

Di dare atto che con successiva determina ai dipendenti indicati come responsabili del procedimento, verrà stabilito il trattamento economico, secondo le risorse che verranno assegnate in sede di contrattazione decentrata.

Di disporre che il presente atto sia pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Di dare atto che l'adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del Responsabile della Polizia Municipale, fatto salvo i casi espressamente previsti dalla legge e fatta salva la possibilità di delega da parte del Responsabile della Polizia Municipale e di delega da parte dell'Autorità Giudiziaria previa adozione degli strumenti regolamentari al responsabile del procedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento potrà in qualsiasi momento essere rivisto dal Responsabile della Polizia Municipale pro-tempore, in caso di modifica delle condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione, anche a seguito di indicazioni pervenute in sede di contrattazione decentrata integrativa;

Di dare atto che l'elenco dei procedimenti è da ritenersi esplicativo e non esaustivo dei servizi ed adempimenti comunque di competenza dell'Ufficio, pertanto il conferimento delle responsabilità di procedimento non esentano l'operatore dai compiti di istituto che lo stesso dovrà comunque assolvere nell'espletamento dei servizi e delle funzioni inerenti alla Polizia Municipale assicurando il massimo impegno e collaborazione nell'interesse dell'Amministrazione;

Di dare atto che tutti gli operatori di Polizia Municipale, fermo restando gli specifici compiti attribuiti con la presente, partecipano a quei servizi privi di particolare specializzazione, nonché quelli di viabilità, e sono tenuti a far rispettare tutte le leggi e regolamenti attinenti alle attività della Polizia Municipale;

Di dare atto che il presente atto è comunicato all'interessato, che sottoscrive per accettazione, ed inviato al Sig. Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento in copia nel fascicolo personale del dipendente.

Avella (AV), 23/01/2026

f.to CANONICO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Arch. Giuseppe Canonico

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to CANONICO GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 74, e vi rimarrà fino al 07/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 44 del 23/01/2026;

Oggetto: Individuazione e attribuzione della figura di specifica Responsabilità – Ag. REGA Gianpaolo.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Avella (AV), 23/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to CANONICO GIUSEPPE